十堰市郧阳区“汉江画苑”商住房建设工地“3•17”一般物体打击事故调查报告

索引号
主题分类 其他
发布日期 2015年05月14日
发布机构 无
文号 无

2015年3月17日上午10时15分左右，十堰市郧阳区汉江画苑商住房8号楼建设工地发生一起高空物体坠落，致使一人死亡事故，直接经济损失95万元。

事故发生后，区委、区政府高度重视，副区长徐正明立即安排区安监局、公安局、住建局等相关部门赶赴事故现场安排部署事故救援和善后处置工作。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，区政府成立了由区安监局党组书记、副局长肖远明任组长，区安监局、监察局、公安局、住建局、总工会等部门组成的事故联合调查组，并邀请区人民检察院派员参加事故调查。

事故调查组严格按照事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入细致地开展了调查工作。调查组通过走访了解、调查取证和综合分析，查明了事故发生的原因和经过、认定了事故性质，提出了对相关责任单位、人员的责任认定及处理意见和防范措施。现将调查情况报告如下：

一、事故发生经过及应急处置情况

(一)事故发生经过

2015年3月17日上午，郧阳区汉江画苑商住房建设工地8号楼正在组织外墙真石漆施工，现场一共有5部吊篮，其中4部吊篮在正常施工，一部吊篮在地面装料，装料吊篮位于8号楼2单元进入门洞左侧，该吊篮施工班组长杨满章私自向吊篮公司借用一块方钢，在该楼18层处用方钢固定和拉扯吊篮钢绳，以改变吊篮上升轨迹。当时该吊篮组织施工的工人一共有三人，其中一人在配料，一人在递料，一人在接料。上午10时15分左右，吊篮启动，准备施工，吊篮大约升至离地面10公分左右时，该楼18层用于固定吊篮的一块方钢连同窗户框体一同坠落，直接砸在下面配料的工人杨满章头部右侧，安全帽破损严重，杨满章经当场抢救无效后死亡。

(二)应急救援情况

2015年3月17日10时20分左右，区公安局接到报警后，立即指令事发地——茶店镇派出所立即派员赶赴现场施救、调查，并组织区公安局法医、警员到现场查验，区120急救中心接到求救后，立即赶往现场组织人员抢救，区安监局、住建局等单位领导和相关工作人员赶赴事故现场开展救援工作。10时40分，伤者经现场抢救无效后死亡。

(三)善后处置情况

事故发生后，区安监局、住建局要求建设工程项目部积极配合，联系死者家属迅速开展善后处置工作，经双方协商，达成赔偿协议，目前已赔偿到位，死者已安葬。

二、事故相关单位基本情况

1、湖北省工业建筑集团有限公司，承建十堰市郧阳区“汉江画苑”商住房工程建设项目施工工程。该单位地址：武汉市武昌区雄楚大街42号，公司法定代表人郭庆春，公司类型为有限责任公司(国有独资)，企业法人营业执照注册号：420000000011508(8—8)，注册资本叁亿伍仟万圆整，经营范围主要为承担大型工业与民用建设工程总承包，机电设备安装工程、地基与基础工程等，营业执照期限为长期;组织机构代码：17760027—1，有效期为自2014年4月22日至2018年4月22日，安全生产许可证编号：(鄂)JZ安许证字〔2005〕000387-5/8，有效期自2014年2月11日至2017年2月11日，建筑企业资质证书编号A1014042010604—8/8，主项资质等级为房屋建筑工程施工总承包壹级，2014年7月16日将该项目工程外墙真石漆施工工程违规发包给随州市龙博建筑装饰有限公司。

2、随州市龙博建筑装饰有限公司，承包十堰市郧阳区“汉江画苑”商住房工程项目外墙真石漆施工工程。该单位地址：随州市西城草店街南潭巷5号，公司法定代表人陈大财，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，企业法人营业执照注册号：421300000046431，注册资本伍佰万圆整，经营范围主要为室内外装饰、装潢，门窗加工、水电施工，园林绿化等，营业执照期限为长期，组织机构代码：07700241—8，有效期自2013年8月23日至2017年8月23日，于2014年7月16日，承包了湖北工业建筑集团有限公司“汉江画苑”商住房工程项目部外墙真石漆工程，工程总造价捌佰万圆整，工期为70天。

3、十堰市亿成置业有限公司。十堰市郧阳区“汉江画苑”商住房由十堰市亿成置业有限公司投资建设。该项目位于郧县经济技术开发区蔡家岭三组，一期工程由12栋住宅(部分底部带商业网点)、配套公建和一层地下室组成，一期工程居住总户数为1370，住宅层数为18层、28层，总建筑面积201734.57平方米。2011年9月19日，郧县发改局印发《关于汉江画苑商住房建设项目核准的通知》的文件(郧发改[2011]167号)，要求建设方依法办理相关手续。

4、武汉科达监理有限公司。武汉科达监理咨询有限公司2012年11月与十堰亿城置业有限公司签订建设工程委托监理合同，承担汉江画苑一期三、四标段A14-5、A14-6、A13-1、A13-2四栋楼房的工程监理工作，工程规模69320.17平方米。公司地址：武汉市洪山区雄楚大街229-1号春林庭苑综合楼A座2单元24层3-5号，注册资本400万元整，企业法人营业执照注册号：420100000084046，主要经营范围为建筑工程技术的开发、研制、技术服务;建设工程项目管理。企业资质证书编号：E142002339，主项资质等级为房屋建筑工程监理甲级。

5、郧阳区住建管理部门。郧阳区住建部门主要负责建设工程质量和安全监督管理，下设安全监督管理站，直接负责对全区建设工程施工现场安全生产、文明施工监督管理，依法查处建设系统安全生产违法违规行为，查处建设工程安全生产事故及隐患。2015年3月2日，郧阳区安监站对“汉江画苑”商住房工程项目进行节后复工检查，并对存在的问题提出了整改要求。3月9日，区安监站印发《十堰市郧阳区进一步加强建筑起重机械管理工作的通知》的文件，要求对全区建设工地建筑起重机械进行全面摸排检查，加强安全监督管理。

三、事故原因分析和事故性质认定

(一)直接原因

物体打击。汉江画苑商住房建设项目工地8号楼2单元处一吊篮在提升时，吊篮钢绳将该楼18层用于固定钢绳的一块方钢连同窗体一同拽拉出窗外坠落，直接砸在楼下配料施工作业人员头部，是导致事故发生的直接原因。

(二)间接原因

1、违章作业。死者杨满章违反吊篮安全操作规程，私自向吊篮公司借用一块方钢，将其运至8号楼18层，用于固定和拉扯吊篮钢绳，以改变吊篮上升轨迹，最终导致在外力作用下将用于固定的方钢连同窗体被吊篮钢绳拽出窗外坠落。

2、违规发包。湖北工业建筑集团有限公司汉江画苑项目部于2014年7月16日将该项目外墙装饰工程发包给不具备建筑施工资质和安全资质的随州市龙博建筑装饰有限公司组织施工。

3、项目安全监管不到位。湖北工业建筑集团有限公司作为工程的总承包方安全生产主体责任不落实，未认真履行安全监管职责，安全员配备数量严重不足(12栋楼房只配有两名安全员)，安全检查、日常监管时常处于缺位状态。

4、随州市龙博建筑装饰有限公司无相应建筑施工资质承包“汉江画苑”商住房项目外墙真石漆施工工程，在外墙真石漆施工过程中，立体交叉作业，未配备专职安全管理人员，现场安全管理混乱。事故发生时，公司负责安全的管理人员与负责现场组织施工的人员均不在现场，现场监管不到位。同时该公司安全教育培训不到位，安全生产责任制不落实，导致疏于安全管理，员工安全意识淡薄，违章作业。

5、施工监理安全措施未落实。武汉科达监理有限公司在施工监理过程中发现施工单位使用的吊篮未经检验检测的情况下，只是下达了书面整改通知，但在施工单位未落实整改的情况下，未进一步采取停工停产措施，同时未对电动吊篮专项施工方案进行认真审核，未及时督促施工企业严格按照规范施工，安全监理不到位。

(三)事故性质

经调查认为，十堰市郧阳区“汉江画苑”商住房建设工地“3.17”物体打击事故是一起生产安全责任事故。

四、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

(一)责任划分

1、湖北工业建筑集团有限公司汉江画苑项目部将工程外墙装饰施工项目发包给不具备相应施工资质和安全资质的随州市龙博建筑装饰有限公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款的规定，对本次事故负主要责任，该公司项目负责任人陈伯罡对该事故负有主要领导责任。

2、随州市龙博建筑装饰有限公司在组织施工作业过程中，违章作业，现场安全监管不到位，安全措施不落实，对本次事故负直接责任，该公司项目负责人陈敏负有直接领导责任。

(二)处理建议

1、事故赔偿的单位

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百条、第一百一十一条规定，随州市龙博建筑装饰有限公司对本次事故造成的人员伤亡和损失依法承担赔偿责任，湖北工业建筑集团有限公司依法承担连带赔偿责任。

2、对有关责任人员的处理

(1)杨满章，随州市龙博建筑有限公司外墙真石漆施工班组班长，在施工过程中违章作业，负有一定责任，鉴于其已死亡，故免于责任追究。

(2)陈伯罡，湖北省工业建筑集团有限公司汉江画苑项目部负责人，对工程违规发包负主要责任，建议由区安全生产监督管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定，给予行政处罚。

(3)陈敏，随州市龙博建筑装饰有限公司汉江画苑项目负责人，对外墙真石漆施工负主要领导责任，建议由区安全生产监督管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定，给予行政处罚。

(4)张金文，随州市龙博建筑装饰有限公司汉江画苑项目副总经理，负责项目现场管理工作，对外墙真石漆施工负直接领导责任，建议由区安全生产监督管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定，给予行政处罚。

(5)梅国洪，武汉科达监理有限公司汉江画苑项目监理负责人，对外墙真石漆施工工程履行监理职责不到位，建议由区住建管理部门依法进行处理。

3、对事故单位的行政处罚

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，建议由区安全生产监督管理部门对该事故负主要责任的湖北工业建筑集团有限公司给予行政处罚。

五、事故防范和整改措施

1、认真吸取事故教训，按照安全生产“四不放过”的原则，责令湖北工业建筑集团有限公司汉江画苑项目部全面彻底开展安全生产隐患“大排查、大整顿、大提高”工作，列出隐患清单，明确整改方案和具体措施，彻底消除公司目前施工现场存在的突出安全问题和重大安全隐患。

2、湖北工业建筑集团公司汉江画苑项目部存在工程项目违规分包行为，建议由区住建局责令湖北工业建筑集团公司立即终止与随州市龙博建筑装饰有限公司的工程施工合同。

3、湖北工业建筑集团公司要加强对外包施工单位的安全管理和安全生产责任的落实。依法依规发包和分包工程项目施工。

4、 施工监理单位要切实履行职责，严把施工工程质量和安全。

5、对现有使用的特种设备必须由企业组织进行检验检测，特别是现有吊篮设备设施的检验检测，并提供设施设备的检验检测报告，禁止使用未经检验检测的特种设施设备。

6、区住建局要切实加强对建筑施工企业的安全监督和管理，牵头组成安全检查专班对汉江画苑建设项目进行一次安全大检查，并责令其停产停业整顿，对检查过程中发现的隐患，要督办限期整改，待隐患整改到位，经住建部门检查符合复工条件后，方可复工。

十堰市郧阳区“汉江画苑”建设工地“3·17”事故调查组

2015年5月13日

返回